

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1240/2536

บริษัทไทยเศรษฐกิจประกันชีวิต
นายเอนก ม่วงจีบ

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 352

ป.วิ.อ. มาตรา 2 (4), มาตรา 28, มาตรา 39 (2)

จำเลยได้รับเงินเบี้ยประกันชีวิตไว้แทนโจทก์ เมื่อไม่ได้รับไว้ในฐานะเป็น
ตัวแทนของผู้เอาประกันชีวิตเพื่อนำไปมอบให้โจทก์แล้ว การที่จำเลยเบียดบังเอาเงิน
ดังกล่าวไปเป็นของตนเองอันแสดงถึงเจตนาทุจริต โจทก์จึงเป็นผู้เสียหายในความผิด
ฐานยักยอกและมีอำนาจฟ้องจำเลยได้

การที่จำเลยนำเงินไปวางไว้ที่สำนักงานวางทรัพย์กลางกรมบังคับคดีนั้น โจทก์
ไม่ได้ตกลงด้วย จึงไม่เป็นการยอมความตาม ป.วิ.อ.มาตรา 39 (2) สิทธินาคดีอาญา
มาฟ้องของโจทก์จึงยังไม่ระงับไป

การที่จำเลยนำเงินไปวางไว้ที่สำนักงานวางทรัพย์กลางกรมบังคับคดีนั้น โจทก์
ไม่ได้ตกลงด้วย จึงไม่เป็นการยอมความตาม ป.วิ.อ.มาตรา 39 (2) สิทธินาคดีอาญา
มาฟ้องของโจทก์จึงยังไม่ระงับไป

(บรรเทิง มุลพรม-ไมตรี กลั่นนุรักษ์-สุรินทร์ นาควิเชียร)

ศาลจังหวัดกาญจนบุรี - นายประจวบ กระจ่างทิม
ศาลอุทธรณ์ - นายธวัช สุทธิสมบูรณ์

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>